

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Código Civil

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Busca primero la materia en el mapa. Después repasa las reglas destacadas en cada bloque (fuentes, vigencia y efectos). Por último, comprueba la literalidad: coteja las expresiones clave en los artículos indicados dentro de cada bloque.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Fuentes del ordenamiento y deber de resolución	1	Identifica las fuentes: ley, costumbre y principios generales. Incluye la regla sobre validez por jerarquía y el deber inexcusable de resolver.
Costumbre y usos jurídicos	1.3-1.4	Condiciones para que rija la costumbre: en defecto de ley, probada y sin contrariar moral ni orden público. Distingue usos jurídicos no meramente interpretativos.
Tratados internacionales en el orden interno	1.5	Precisa si las normas de tratados se aplican directamente en España y el requisito de publicación íntegra en el BOE.
Jurisprudencia como complemento	1.6	La jurisprudencia complementa con doctrina reiterada del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las fuentes.
Entrada en vigor de las leyes	2.1	Regla general de vigencia: veinte días desde la completa publicación en el BOE, salvo previsión distinta en la ley.
Derogación de leyes y alcance	2.2	Solo se deroga por otra posterior. La derogación alcanza lo expresamente dispuesto e incluye lo incompatible con la ley nueva sobre la misma materia.
Efectos de la derogación y retroactividad	2.2-2.3	Aclara que la simple derogación no hace revivir las leyes previamente derogadas. Las leyes no tienen efecto retroactivo salvo disposición contraria.

3. Fuentes: jerarquía, complemento y obligación de decidir (arts. 1.1-1.7)

Estructura del sistema de fuentes

- Ordena las fuentes del ordenamiento: ley, costumbre y principios generales del derecho.
- Las normas de rango inferior no son válidas si contradicen otra de rango superior.

Aplicación práctica y función de la jurisprudencia

- Jueces y Tribunales deben resolver en todo caso, ateniéndose al sistema de fuentes.
- La jurisprudencia complementa mediante doctrina reiterada del Tribunal Supremo al interpretar y aplicar las fuentes.

4. Costumbre y usos jurídicos; tratados internacionales (arts. 1.3-1.5)

Cuándo rige la costumbre

- La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable y si no contradice moral u orden público, y resulta probada.
- Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos se consideran costumbre.

Tratados internacionales en España

- Las normas de tratados no se aplican directamente en España hasta integrarse en el ordenamiento interno mediante publicación íntegra en el BOE.
- La regla condiciona la aplicabilidad a la publicación íntegra, no a su mera existencia.

5. Vigencia y efectos de las leyes: entrada, derogación y retroactividad (arts. 2.1-2.3)

Entrada en vigor

- Las leyes entran en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE si no se dispone otra cosa.
- La regla general depende de la completa publicación, no de una publicación parcial.

Derogación y efectos sobre vigencias anteriores

- La derogación requiere una ley posterior y su alcance es el expresamente dispuesto; además, cubre lo incompatible con la nueva ley sobre la misma materia.
- La simple derogación no hace recobrar vigencia a las leyes que la norma anterior había derogado.

Retroactividad

- Las leyes no tienen efecto retroactivo si no disponen lo contrario.
- La retroactividad es una excepción condicionada a una previsión expresa en la ley.

6. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Entrada en vigor de las leyes	20 días	2.1

7. Diferencias y puntos de confusión

Costumbre vs. principios generales del derecho: La costumbre solo rige en defecto de ley aplicable, exige prueba y no contrariar moral u orden público. Los principios generales se aplican en defecto de ley o costumbre.

8. Cierre de repaso

Repasa el mapa con la lógica de examen: (1) qué fuentes rigen y cuándo, (2) cómo se incorporan costumbre y tratados, y (3) cómo operan vigencia, derogación y retroactividad. Vuelve a la literalidad de cada artículo indicado.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.